

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2538	นายไกรศรี ตูลารักษ์ กับพวก	โจทก์
	นายพิทักษ์ พงษ์ปฐม	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
	บริษัทกรรมสิทธิ์เจเนอรัลแอสเซมบลี	
	จำกัด	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/28 วรรคสอง, มาตรา 295, มาตรา 1077

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับมูลหนี้ตามบันทึกสภาพหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ก่อนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้ไปยังผู้ร้อง ไม่ใช่ผู้ร้องยอมรับในส่วนของผู้ร้องว่าเป็นหนี้จำเลย บันทึกคำให้การของผู้ร้องไม่ใช่การรับสภาพความรับผิดโดยสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 188 วรรคสาม (เดิม) แม้ผู้ร้องต้องร่วมรับผิดในหนี้ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 แต่ผู้ร้องก็อยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับห้างซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 295 แม้ห้างถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้จนศาลได้ออกคำบังคับเพราะเป็นหนี้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 119 แล้วก็ตาม เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้ไปยังผู้ร้องให้ร่วมรับผิดในหนี้ของ

ห้างเมื่อพ้น 2 ปีนับแต่ห้างผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ผู้เป็นพ่อค้าเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของ สิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้ย่อมขาดอายุความ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านมีหนังสือถึงผู้ร้องในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่ให้ชำระหนี้ค่ารถยนต์เป็นเงินจำนวน 5,281,419 บาท พร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องปฏิเสธหนี้ดังกล่าวต่อผู้คัดค้านว่า สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ขาดอายุความแล้วผู้คัดค้านทำการสอบสวนแล้วมีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ดังกล่าว ขอให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 และห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่และผู้ร้องได้ละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความแล้ว ผู้ร้องจึงต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้เพื่อปิดความรับผิดชอบ ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำหน่ายผู้ร้องจากบัญชีลูกหนี้

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความไม่ได้แย้งรับฟังได้ว่า ห้างหุ้นส่วน จำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่ซึ่งมีผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหนี้ค่าซื้อรถยนต์ จำเลย และได้ทำบันทึกรับสภาพหนี้ดังกล่าวให้จำเลยไว้ ผู้คัดค้านได้มีหนังสือแจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่ชำระหนี้ดังกล่าวแก่กองทรัพย์สินของจำเลย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 119 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชร มอเตอร์หาดใหญ่ไม่ได้ปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้าน คงมีแต่ผู้ร้องให้ถ้อยคำถึงความเป็นมา ของหนี้จำนวนดังกล่าวต่อผู้คัดค้าน หนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่ ดังกล่าวจึงเป็นหนี้กองทรัพย์สินของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคหนึ่ง และศาลได้ออกคำบังคับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชร มอเตอร์หาดใหญ่ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแล้วต่อมาผู้คัดค้านมีหนังสือ แจ้งให้ผู้ร้องในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์หาดใหญ่ ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวผู้ร้องปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้านว่าสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ขาด อายุความแล้ว จากนั้นผู้คัดค้านมีหนังสือยืนยันไปยังผู้ร้องให้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าว

ผู้คัดค้านฎีกาข้อแรกว่า การที่ผู้ร้องให้การต่อผู้คัดค้านโดยยอมรับว่าเป็นหนี้ จำเลยจริง ไม่ได้โต้แย้งเรื่องอายุความและผู้ร้องได้ลงลายมือชื่อในคำให้การร่วมกับผู้ คัดค้านเป็นการรับสภาพความรับผิดชอบโดยสัญญาต่อผู้คัดค้าน อายุความต้องเริ่มนับ ใหม่ตั้งแต่วันดังกล่าว เมื่อนับถึงวันที่ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้านยังไม่ ถึง 2 ปี คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความตาม รายงานผู้คัดค้านว่า ที่ผู้ร้องให้การต่อผู้คัดค้านนั้น เป็นการให้การเกี่ยวกับมูลหนี้ตาม บันทึกรับสภาพหนี้ซึ่งเป็นการรับสภาพหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมอเตอร์ หาดใหญ่ต่อจำเลย เป็นการให้การก่อนที่ผู้คัดค้านมีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้อง จึงไม่ อาจรับฟังว่าผู้ร้องยอมรับในส่วนของผู้ร้องว่าเป็นหนี้จำเลย และคำให้การดังกล่าว ไม่มีสภาพเป็นการที่ผู้ร้องได้รับสภาพความรับผิดชอบโดยสัญญาตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 188 วรรคสาม (เดิม)

ผู้คัดค้านฎีกาข้อหลังว่า ผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วน จำกัดเพชรมอเตอร်หาดีใหญ่ เมื่อห้างดังกล่าวซึ่งเป็นลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดจนศาล ออกคำบังคับแล้วผู้ร้องในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องร่วมรับผิดชอบของ ห้างโดยไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1077 ผู้ร้องจึงยกอายุความขึ้นต่อสู้ไม่ได้ เห็นว่า แม้ผู้ร้องต้องร่วม รับผิดชอบของห้างโดยไม่จำกัดจำนวนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้คัดค้านยก ขึ้นอ้างดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้ร้องก็อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชร มอเตอร်หาดีใหญ่ ผู้ร้องย่อมยกอายุความขึ้นต่อสู้ผู้คัดค้านได้ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295 ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านทวงหนี้ไปยังผู้ร้องให้ร่วมรับผิดชอบใน หนี้ของห้างดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับแต่ห้างดังกล่าวผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ผู้ เป็นพ่อค้าเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 (1)(เดิม) หรือมาตรา 193/34(1)(ใหม่) สิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้ย่อมขาด อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1080ประกอบด้วยมาตรา 1070 และ มาตรา 163 (เดิม) หรือมาตรา 193/9 (ใหม่)

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น